PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
UNIT KERJA : PROCUREMENT & LOGISTIC OPERATION DIVISION

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR SPK SAP : 4300004509 **-PLO/IGP/PTT/09/2024**

PEMBELIAN : BRI PO Ekspts & Jasa
TANGGAL SPK : 04 September 2024

PENERIMA TUGAS

PERUSAHAAN : **PT. IP Network Solusindo**
ALAMAT PERUSAHAAN : Golden Epicentrum Complex Jl. Majapahit No.26P Jakarta
NO. TELP / FACSIMILE : (021) 351-1304/(021)351-1306
SURAT PENAWARAN : Q021/RZ-IPNET/VII/2024 TANGGAL : 18 Juli 2024

PERINCIAN PENUGASAN

Berdasarkan penawaran tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut BRI), menugaskan **PT. IP Network Solusindo** (selanjutnya disebut **Pelaksana Pekerjaan**) untuk melaksanakan pekerjaan dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

JENIS PEKERJAAN : Perpanjangan Pemeliharaan Router Edge LAN (PE LAN) Sudirman

TOTAL NILAI : Rp.2.600.000.000,-

TOTAL NILAI TERBILANG :
Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah

**) harga tersebut sudah termasuk pajak yang berlaku*

CATATAN : Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No.B.1020.BA-PLO/IGP/PTT/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Perpanjangan Pemeliharaan Router Edge LAN (PE LAN) Sudirman untuk memenuhi permintaan Nota Dinas Divisi INF No.B.557.e-INF/SSO/05/2024 tanggal 27 Mei 2024.

DETAIL HARGA

No	Product Number	Description	SN	Qty	Unit IDR	Total Price
Perangkat MX204 Juniper Periode 26 Juni 2024 - 25 Juni 2027 (3 tahun)						
1	PAR-SD-MX204	PSS SameDay Support for MX204 Chassis (in 36 Months)	SN : -CV299 -CV308	2	IDR 654.564.580	IDR 1.309.129.160
Jasa Professional Services & Maintenance Periode 26 Juni 2024 - 25 Juni 2027 (3 tahun)						
2	PS IPNET Local Support	**Scope Of Work :** based TOR INF April 2024 (Perpanjangan Pemeliharaan Router Edge LAN (PE LAN) Sudirman) + SLA No.103-IND/10/2023 (Standar SLA Layanan Pemeliharaan Perangkat DC Ragunan, ODC dan DC Tabanan BRI)	SN : -CV299 -CV308	3	IDR 430.290.280	IDR 1.290.870.840
					GRAND TOTAL (Termasuk PPN 11%)	**IDR 2.600.000.000**

RUANG LINGKUP

Melaksanakan Perpanjangan Pemeliharaan Router Edge LAN (PE LAN) Sudirman, yang dilaksanakan oleh PT.IPNet dengan ruang lingkup sbb:

1. Melaksanakan pemeliharaan terhadap Perangkat Transport Network sesuai lampiran daftar perangkat dalam Dokumen TOR.
2. Mendaftarkan seluruh perangkat, chassis, dan modul ke principal masing-masing merek untuk mendapatkan penggantian perangkat Return Material Authorization (RMA) Sameday dengan maksimal 4 jam.
3. Support ticket untuk kebutuhan Change, Add, Move, dan Delete. Minimal 18 tiket per tahun, tidak termasuk tiket Corrective Maintenance.
4. Melakukan Corrective Maintenance (CM) pada seluruh perangkat Jaringan Komunikasi 24 jam x 7 hari seminggu terdiri dari pekerjaan perbaikan perangkat dan konfigurasi apabila terjadi kerusakan dengan SLA Mean Time to Repair (MTTR) maksimal 4 jam dan service sudah berjalan normal.

Paraf Pelaksana Pekerjaan

Paraf BRI

RUANG LINGKUP

5. SLA Availability sebesar 99.99% per tahun dan memberikan SLA Reliability untuk tiap module/perangkat dalam 1 (satu) bulan maksimal 2 (dua) kali untuk setiap gangguan. Detail tentang ketentuan SLA.103-INF/10/2023 Standar SLA Layanan Pemeliharaan Perangkat DC Ragunan, ODC dan DC Tabanan BRI.
6. Jika terjadi gangguan maka peserta harus memberikan respon paling lambat 5 menit sejak problem tersebut dilaporkan oleh BRI.
7. Technical Support (memberikan dukungan 24 x 7) berupa personal yang qualified serta ready on site apabila diperlukan.
8. Engineer Subject Matter Expert (SME) minimal 1 (satu) personel dengan sertifikasi JNCIE yang masih valid.
9. Support SME (Professional) on site selama office hour sepanjang hari raya besar keagamaan, seperti hari Raya Idul Fitri, hari Raya Natal dan Tahun Baru, dan sebagainya.

JANGKA WAKTU

Jangka waktu: 3 tahun sejak 25 Juni 2024 hingga 25 Juni 2027.

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran pekerjaan total sebesar **Rp2.600.000.000,-** dibayarkan bertahap dengan rincian sbb:
   a. Pembayaran Tahap 1: sebesar Rp. 1.309.129.160,- dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Support yang telah ditandatangani oleh BRI (dalam hal ini Divisi INF) dan Pelaksana Pekerjaan dengan melampirkan Jaminan Pelaksanaan total sebesar 5% dari total nilai pengadaan.
   b. Pembayaran Tahap 2: Pembayaran Maintenance maksimal Rp.1.290.870.840,- selama 3 (tiga) tahun dibayarkan per 3 (tiga) bulan di belakang atau sebesar Rp.107.572.570,- sudah termasuk pajak dengan melampirkan Berita Acara Preventive Maintenance yang ditandatangani oleh BRI (dalam hal ini Pejabat Divisi INF) dan Pelaksana Pekerjaan.
2. Pembayaran oleh BRI melalui bank transfer selambat-lambatnya dilakukan 21 hari kerja sejak seluruh dokumen pembayaran yang dipersyaratkan dipenuhi oleh Pelaksana Pekerjaan secara lengkap. Dokumen pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:
   a. Tagihan (invoice) resmi dari Pelaksana Pekerjaan rangkap 3 (tiga) yang aslinya bermaterai cukup.
   b. Elektronik Faktur pajak standar atau PPN dan surat setoran pajak (PPH) sebanyak 2 (dua) set.
   c. Berita Acara sebagaimana dipersyaratkan pada angka 1 Cara Pembayaran.
   d. TKDN Asli.
   e. Jaminan Pelaksanaan (Asli).
   f. Tagihan pertama dengan melampirkan SPK yang telah ditandatangani BRI dan Pelaksana Pekerjaan, untuk tagihan selanjutnya dengan disertai Perjanjian yang telah ditandatangani BRI dan Pelaksana Pekerjaan.
3. Dalam melakukan pembayaran, BRI menggunakan mata uang Rupiah.
4. Semua pembayaran dilakukan melalui FSO Team – FMA Division Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta dengan cara transfer dan atau pemindahbukuan ke rekening Pelaksana Pekerjaan yang terdapat di Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

JAMINAN DARI PELAKSANA PEKERJAAN

Penugasan ini dijamin dengan surat jaminan pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum (kecuali BRI), atau perusahaan asuransi kerugian sebesar 5% (lima persen) dari Total Nilai Pengadaan atau dibulatkan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu jaminan sejak tanggal 25 Juni 2024 hingga 30 Juli 2027 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan BRI.

Paraf Pelaksana Pekerjaan

Paraf BRI

LAIN-LAIN

1. Seluruh dokumentasi dan surat menyurat terkait dengan proses pengadaan barang yang menjadi objek yang dipersyaratkan baik sebelum dan sesudah diterbitkannya SPK ini merupakan satu kesatuan dengan dokumen ini.
2. Pelaksana Pekerjaan wajib menandatangani SPK ini di atas materai Rp10.000,- dan mengembalikan kepada BRI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima Pelaksana Pekerjaan dan dilengkapi dengan Pakta Integritas, Jaminan Pelaksanaan dan TKDN Asli.
3. Setelah 7 (tujuh) hari kerja, Pelaksana Pekerjaan tidak mengembalikan SPK ini dan atau tidak menyerahkan Surat Jaminan yang dipersyaratkan maka SPK ini menjadi batal.
4. Pelaksana pekerjaan menjamin bahwa harga final yang diberikan ke BRI merupakan harga terbaik bagi BRI.
5. Pelaksana pekerjaan dilarang untuk memberikan/menjanjikan pemberian dalam bentuk apapun kepada BRI, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan SPK ini, baik pada saat ini maupun saat yang akan datang, diluar dari biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang secara jelas telah ditentukan dalam SPK ini.
6. Apabila terdapat pemberian dalam bentuk apapun dari Pelaksana Pekerjaan kepada jajaran BRI yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan SPK ini yang tidak seharusnya dilakukan menurut ketentuan, syarat SPK dan/atau ketentuan hukum yang berlaku, maka BRI berhak melakukan peninjauan ulang atas keberlangsungan kerjasama ini.
7. Pelaksana Pekerjaan menjamin bahwa penunjukan ybs. sebagai pelaksana pekerjaan dan dalam melaksanakan pekerjaan mengedepankan prinsip profesionalitas, Good Corporate Governance (GCG) dan bebas dari unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dan segala bentuk penyimpangan/kecurangan berupa manipulasi harga baik penggelembungan (mark up) maupun mengurangi . (mark down), proyek fiktif, pemalsuan identitas pelaksana pekerjaan, dan barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati. Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran tersebut, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab pelaksana pekerjaan.
8. Dalam rangka penerapan GCG, Pelaksana Pekerjaan (perwakilannya atau agen, atau affiliasi dari Pelaksana Pekerjaan) tidak diperkenankan mengikat atau mencoba melakukan pemberian hadiah, komisi, rabat, atau bentuk-bentuk lainnya kepada BRI (pejabat/pekerja BRI) yang berkaitan dengan pelaksana pekerjaan yang diatur dalam SPK. BRI dapat mengakhiri SPK baik seluruh maupun sebagian, apabila BRI berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa pelaksana pekerjaan telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadian atau komisi. Ketentuan ini dapat berlaku sebaliknya.
9. Sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta dalam rangka Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) di lingkungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dengan ini disampaikan bahwa seluruh Pekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berkomitmen untuk tidak menerima dan/atau meminta gratifikasi/suap dalam bentuk apapun dari seluruh Penyedia Barang/Jasa. Apabila terdapat pemberian dalam bentuk apapun baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan SPK ini, diluar biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang secara jelas telah ditentukan dalam SPK ini, maka akan diberikan sanksi dan/atau denda sesuai ketentuan yang berlaku di BRI.

PT. IP NETWORK SOLUSINDO	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.	
Materai Rp. 10.000,-		
_____	**SYAFRI RAKHMAT** **DIVISION HEAD**	**IDA WAHYUNI YANUARTI** **PGS. DEPARTMENT HEAD**

Paraf Pelaksana Pekerjaan

Paraf BRI

LAMPIRAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	
NOMOR SPK : 4300004504 - PLO/IGP/PTT/09/2024	TANGGAL SPK : 04 September 2024

Lampiran Perpanjangan Pemeliharaan Router Edge LAN (PE LAN) Sudirman

No	Product Number	Description	SN	Qty	Unit IDR	Total Price
Perangkat MX204 Juniper Periode 26 Juni 2024 - 25 Juni 2027 (3 tahun)						
1	PAR-SD-MX204	PSS SameDay Support for MX204 Chassis (in 36 Months)	SN : -CV299 -CV308	2	IDR 654.564.580	IDR 1.309.129.160
Jasa Professional Services & Maintenance Periode 26 Juni 2024 - 25 Juni 2027 (3 tahun)						
2	PS IPNET Local Support	**Scope Of Work :** based TOR INF April 2024 (Perpanjangan Pemeliharaan Router Edge LAN (PE LAN) Sudirman) + SLA No.103-IND/10/2023 (Standar SLA Layanan Pemeliharaan Perangkat DC Ragunan, ODC dan DC Tabanan BRI)	SN : -CV299 -CV308	3	IDR 430.290.280	IDR 1.290.870.840
					GRAND TOTAL (Termasuk PPN 11%)	**IDR 2.600.000.000**

Paraf Pelaksana Pekerjaan

Paraf BRI

KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum SPK Pengadaan Barang ini yang dimaksud dengan:

1. ***Request For Proposal*** **(RFP) atau Rencana Kerja dan Syarat (RKS)** adalah dokumen permintaan yang ditujukan kepada para calon peserta/peserta untuk segera mengajukan penawaran dalam bentuk proposal kepada BRI.
2. ***Term of References*** **(TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK)** merupakan bagian dari dokumen RFP atau RKS yang berisikan tentang latar belakang dibutuhkannya barang/jasa, dimana dokumen TOR atau KAK ini dipersiapkan oleh pengguna barang/jasa (user).
3. **Surat Perintah Kerja (SPK) dan atau Surat Perjanjian (SP)** adalah perikatan tertulis antara BRI sebagai pengguna barang dan jasa dengan penyedia barang dan jasa beserta seluruh lampirannya yang memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Pasal 2
Dasar Perjanjian

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "BRI") memberikan tugas kepada Pelaksana Pekerjaan dan Pelaksana Pekerjaan menerima tugas pengadaan Barang sesuai SPK.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Pekerjaan

BRI dan Pelaksana Pekerjaan sepakat atas spesifikasi dan nilai pekerjaan sebagaimana tercantum dalam SPK. Nilai pekerjaan tersebut sudah termasuk pajak. Nilai pekerjaan adalah tetap dan tidak berubah (*fixed price*) kecuali adanya ketentuan Pemerintah di bidang moneter yang diikuti dengan peraturan penyesuaian harga dan atau biaya bagi pekerjaan pemborongan/pembelian Pemerintah.

Pasal 4
Pemeriksaan Barang/Jasa

1. Terhadap Barang yang akan diserahkan oleh Pelaksana Pekerjaan kepada BRI terlebih dahulu diadakan pemeriksaan mutu Barang oleh BRI bersama Pelaksana Pekerjaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh Barang, kecuali ditentukan lain oleh BRI.
2. Apabila berdasarkan pemeriksaan diperoleh hasil mutu Barang telah sesuai dengan spesifikasi dan kriteria yang ditentukan, maka atas pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh BRI dan Pelaksana Pekerjaan.
3. Apabila Barang yang diperiksa pada ayat 2 telah diserahkan oleh Pelaksana Pekerjaan dan kemudian diterima oleh BRI, maka BRI akan membuat Tanda Terima Barang yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
4. Apabila Pelaksana Pekerjaan telah melaksanakan seluruh Pekerjaan dengan baik dan sempurna, maka dibuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan terakhir yang ditandatangani oleh BRI dan Pelaksana Pekerjaan.

Pasal 5
Surat Jaminan

1. Surat Jaminan dikeluarkan oleh bank umum atau oleh perusahaan asuransi yang terdaftar sebagai perusahaan asuransi yang direkomendasikan BRI, yang mempunyai program asuransi kerugian *(surety bond)* dan direasuransikan kepada perusahaan asuransi di luar negeri yang bonafid.
2. Besarnya nilai jaminan sesuai atau tidak kurang dari nilai nominal yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
3. Masa berlakunya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
4. Jika peserta pengadaan Barang dan/atau Jasa berkedudukan di luar negeri, maka Surat Jaminan diterbitkan oleh bank devisa di Indonesia atau bank di luar negeri yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia.

Pasal 6
Pembebasan

Pelaksana Pekerjaan membebaskan BRI dari segala tuntutan perdata maupun pidana dari pihak manapun atas kerugian, kehilangan, kerusakan, dan lain-lainnya yang disebabkan kelalaian atau kesengajaan Pelaksana pekerjaan dalam melaksanakan SPK ini.

Pasal 7
Pernyataan dan Jaminan Pelaksana Pekerjaan

Pelaksana Pekerjaan dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan sebagai berikut:

1. Pelaksana pekerjaan dengan ini menjamin bahwa barang yang akan disediakan dan diserahkan kepada BRI adalah dalam keadaan baik, bebas dari kesalahan pembuatan dan cacat tersembunyi dan sesuai dengan spesifikasi atau fungsinya serta apabila mengandung unsur Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maka HAKI yang digunakan sepenuhnya terbebas segala bentuk pelanggaran hokum dan atau tuntutan apapun dari pihak manapun berkaitan dengan penggunaan HAKI dimaksud.
2. Pelaksana Pekerjaan dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk pelaksanaan SPK ini telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
3. Sesuai dengan akta pendirian dan ketentuan yang berlaku, pihak atau orang yang mewakili Pelaksana Pekerjaan menandatangani SPK berwenang mengikatkan Pelaksana Pekerjaan kepada pihak lain.
4. Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau dihadapi atau yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan.
5. Pada saat SPK ditandatangani, anggaran dasar Pelaksana Pekerjaan dan semua akta perubahannya adalah sebagaimana telah diberitahukan dan ditunjukkan pada waktu pembuatan komparisi SPK ini. Pelaksana Pekerjaan menjamin tidak ada akta lain yang berisikan perubahan anggaran dasar perusahaannya.
6. Seluruh dokumen, keterangan, data dan informasi yang telah dan akan diserahkan Pelaksana Pekerjaan kepada BRI adalah lengkap dan benar.
7. Sebagai rekanan, Pelaksana Pekerjaan sudah memiliki kualifikasi yang disyaratkan BRI untuk menjadi rekanan.

Pasal 8
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Apabila dalam jasa yang disediakan Pelaksana Pekerjaan terkandung suatu Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), maka BRI dan Pelaksana Pekerjaan dengan ini menjamin bahwa:

1. BRI dan Pelaksana Pekerjaan sepakat bahwa pemberian hak untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), salah satu pihak kepada pihak lainnya bukanlah merupakan suatu bentuk penyerahan dan/atau pengalihan atas HAKI tersebut, dan/atau sebagai opsi untuk kepemilikan HAKI tersebut.
2. Kepemilikan salah satu pihak atas HAKI yang digunakan berdasarkan perjanjian ini akan tetap menjadi kepemilikan pihak yang bersangkutan dan tidak akan beralih berdasakan perjanjian ini, dan tidak ada satu ketentuan pun dalam perjanjian ini yang dapat dianggap atau diinterpretasikan sebagai suatu pengalihan HAKI tersebut baik tersirat maupun tersurat.
3. HAKI yang digunakan sepenuhnya terbebas dari segala bentuk pelanggaran hukum.
4. BRI akan dibebaskan dari segala gugatan dan atau tuntutan apapun dari pihak manapun berkaitan dengan penggunaan HAKI dimaksud.
5. Pelaksana Pekerjaan membebaskan PHAK PERTAMA dari segala kerugian, gugatan, dan atau tuntutan yang timbul dari penggunaan HAKI tersebut.
6. Apabila dalam penggunaan barang/jasa tersebut imbul tuntutan hukum berkaitan dengan penggunaan HAKI, maka :
   a) Atas beban Pelaksana Pekerjaan, penggunaan HAKI tersebut oleh BRI tetap dapat diteruskan; dan
   b) Pelaksana Pekerjaan wajib mengusahakan lisensi sehingga penggunaan HAKI dimaksud tetap dapat berlangsung.

Pasal 9
Good Corporate Governance **(GCG)**

1. Seluruh jajaran BRI tidak diperkenankan menerima dari dan/atau meminta kepada Pelaksana Pekerjaan dalam bentuk apapun, yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian Kerjasama ini, baik pada saat ini maupun saat yang akan datang, diluar biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang secara jelas telah ditentukan dalam perjanjian ini.
2. Pelaksana Pekerjaan dilarang untuk memberikan/menjanjikan pemberian dalam bentuk apapun kepada BRI, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian Kerjasama ini, baik pada saat ini maupun saat yang akan datang, diluar dari biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang secara jelas telah ditentukan dalam Perjanjian ini.
3. Apabila terdapat pemberian dalam bentuk apapun dari Pelaksana Pekerjaan kepada jajaran BRI yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian Kerjasama ini yang tidak seharusnya dilakukan menurut ketentuan, syarat perjanjian dan/atau ketentuan hukum yang berlaku, maka BRI berhak melakukan peninjauan ulang atas keberlangsungan kerjasama ini.
4. Pelaksana Pekerjaan menjamin bahwa penunjukan ybs. sebagai pelaksana pekerjaan dan dalam melaksanakan pekerjaan mengedepankan prinsip profesionalitas, Good Corporate Governance (GCG) dan bebas dari unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dan segala bentuk penyimpangan/kecurangan berupa manipulasi harga baik penggelembungan (mark up) maupun mengurangi (mark down), proyek fiktif, pemalsuan identitas Pelaksana Pekerjaan, dan barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tersebut, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

Pasal 10
Kerahasiaan

1. Pelaksana Pekerjaan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh oleh Pelaksana Pekerjaan karena adanya SPK ini.
2. Data, informasi dan dokumen dimaksud pada butir 1 di atas, baik sebagian maupun seluruhnya tidak boleh diberikan atau dipublikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Pelaksana Pekerjaan kepada pihak lain, kecuali kepada para personil Pelaksana Pekerjaan yang terlibat langsung dan diperlukan untuk menjalankan SPK.
3. Pelaksana Pekerjaan wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.
4. Pelaksana Pekerjaan menjamin dan bertanggungjawab penuh atas segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya ketentuan butir 1 dan atau 2 di atas, baik yang disebabkan oleh Pelaksana Pekerjaan, personil Pelaksana Pekerjaan, atau pihak lain yang bekerja untuk Pelaksana Pekerjaan. Apabila hal demikian terjadi, Pelaksana Pekerjaan membebaskan BRI dan dengan demikian Pelaksana Pekerjaan bertanggungjawab atas segala tuntutan, gugatan, denda dan biaya lainnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk biaya pengacara.
5. Apabila Pelaksana Pekerjaan hendak menunjuk pihak lain untuk membantu Pelaksana Pekerjaan melaksanakan pekerjaan, maka penunjukan tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari BRI dengan tidak mengurangi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan kepada BRI berdasarkan SPK ini.
6. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan mengenai kerahasiaan ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun SPK ini telah berakhir karena sebab apapun.

Pasal 11
Force Majeur

1. Para Pihak tidak bertanggung jawab atau tidak dapat dituntut untuk setiap kelambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan SPK ini, yang secara langsung diakibatkan oleh sebab atau keadaan diluar kendali dan kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemic, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah ("*Force Majeur*").
2. Apabila karena alasan keadaan tersebut dalam butir 1 diatas ini salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahu pihak yang lain secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure* itu dengan melampirkan surat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
3. Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan SPK paling lambat 7 hari kalender setelah *Force Majeur* berakhir.

Pasal 12
Wanprestasi dan Sanksi

1. Ada atau tidak surat teguran dari BRI, Pelaksana Pekerjaan dianggap telah melakukan wanprestasi atau lalai apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal yang tersebut di bawah ini:
   a. Pernyataan atau jaminan yang diberikan Pelaksana Pekerjaan dalam SPK atau dokumen lain ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
   b. Tanpa persetujuan tertulis dari BRI, secara langsung atau tidak langsung Pelaksana Pekerjaan melimpahkan sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak ketiga.
   c. Pelaksana Pekerjaan terlambat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam SPK ini.
   d. Pelaksana Pekerjaan tidak dapat menyelesaikan persoalan dan atau melakukan perbaikan yang menjadi kewajibannya.
   e. Pelaksana Pekerjaan tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih kewajiban-kewajibannya yang telah ditetapkan dalam SPK ini.
2. Apabila Pelaksana Pekerjaan melakukan wanprestasi atau lalai, maka tanpa mengurangi hak-hak BRI lainnya untuk mendapatkan perbaikan/ganti rugi berdasarkan SPK atau perundang-undangan yang berlaku, BRI berhak mengakhiri atau membatalkan SPK secara sepihak dan seketika dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pelaksana Pekerjaan dan BRI tidak dikenakan tanggungjawab atau beban apapun.
3. Adanya wanprestasi atau kelalaian Pelaksana Pekerjaan pada Pasal ini cukup dibuktikan dengan lampaunya waktu penyelesaian pekerjaan atau tidak dipenuhinya satu atau lebih kewajiban atau pernyataan jaminan Pelaksana Pekerjaan yang tercantum/ditetapkan dalam SPK.
4. Apabila pekerjaan yang diserahterimakan tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat-syarat yang disepakati, BRI berhak menolak tanpa mengganti kerugian.
5. Pembatalan sebagian atau seluruh pekerjaan oleh Pelaksana Pekerjaan maka BRI berhak mengenakan sanksi sesuai dengan yang dipersyaratkan atau menuntut ganti rugi sebesar 5% (lima persen) dari nilai SPK ini. Keterlambatan penyerahan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan maka Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan denda sebesar 2‰ (dua per mil) per hari dari jumlah/nilai yang terlambat dikirim maksimum 5% (lima persen) dari termin pembayaran yang ditagihkan. Syarat dan ketentuan ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyerahan pekerjaan disebabkan karena kondisi *force majeur* dan atau bukan disebabkan karena kelalaian Pelaksana Pekerjaan.

Pasal 13
Penundaan/Pemutusan/Pengakhiran SPK

1. BRI berhak menunda dan/atau mengakhiri seluruh atau sebagian SPK secara sepihak apabila Pelaksana Pekerjaan terlambat atau tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih kewajibannya atau melanggar pernyataan jaminan yang ditetapkan/diatur berdasarkan SPK ini.
2. BRI juga berhak mengakhiri SPK secara sepihak sebelum jangka waktu berakhirnya SPK apabila terdapat permintaan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia selaku otoritas pengawas perbankan.*)
3. Semua ongkos, biaya dan kerugian yang diderita BRI akibat pengakhiran SPK sebagaimana diatur dalam butir 1 di atas ditanggung oleh Pelaksana Pekerjaan.
4. Dalam hal SPK ini diakhiri sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 tersebut di atas, maka pengakhiran tersebut tidak membebaskan kewajiban masing-masing pihak yang belum diselesaikan yang telah timbul sebelum SPK ini berakhir.
5. Para Pihak dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perlunya putusan hakim untuk pengakhiran atau pembatalan SPK.

Keterangan:
*) Ayat 2 khusus untuk SPK Pekerjaan Penyelenggaraan Jasa IT yang terkait kegiatan operasional BRI.

Pasal 14
Korespondensi

Semua korespondensi yang berkaitan dengan perjanjian dan atau dokumen lainnya dilakukan dengan alamat sebagai berikut:
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Procurement & Logistic Operation Division
Menara BRILiaN
Jl. Gatot Subroto No. 177A, Kel No.RT 009/01, Menteng Dalam, Tebet, South Jakarta City, Jakarta 12870

Pasal 15
Lain-lain

1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam SPK ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap SPK ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam SPK Tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan SPK ini.
2. Apabila didalam SPK ini terdapat perbedaan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain atau antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain, maka Para Pihak sepakat bahwa BRI adalah satu-satunya pihak yang berhak memutuskan ketentuan mana akan diberlakukan. Keputusan BRI tersebut wajib disampaikan kepada Pelaksana Pekerjaan secara tertulis.
3. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang yurisdiksinya meliputi wilayah Unit Kerja BRI yang menerbitkan SPK.

Telah membaca dan menyetujui isi Ketentuan dan Syarat Umum SPK.

PT. IP NETWORK SOLUSINDO

(.....)

Pelaksana Pekerjaan							BRI					